

La Actuación procesal del perito informático

Gonzalo Iglesias

Abogado

Drgonzaloiglesias@yahoo.com

Estructura del Poder Judicial

La existencia de un régimen federal implica un doble sistema

judicial: Federal y local

Sobre ambos se encuentra la Corte Suprema de Justicia de la Nación

Justicia Federal: Tiene su fundamento en los art. 108,116,117 de la constitución nacional

Caracteres

- Excepcional:** solo en caso de ley o norma constitucional expresa se habilita esta jurisdicción.
- Excluyente:** Los jueces provinciales no pueden entender en estas causas
- Improrrogable:** Salvo el caso de competencia en razón de personas

Competencia Federal nace en función de **El territorio**

La Materia

Las personas involucradas

Por Materia Causas que versan sobre puntos regidos **directamente** por:
La constitución Nacional
Las Leyes Federales
Los Tratados Internacionales:

Si la causa no involucra directamente las materias analizadas
(Si, por ejemplo, la discusión se da en referencia a un contrato o un problema laboral) la competencia es provincial.

Competencia en razón de lugar: A pesar de ser materias regidas por el derecho común (código penal, civil, comercial, legislación laboral, es materia federal si los hechos acontecen en territorio con sometido a jurisdicción federal (Ej. Universidades Nacionales)

En razón de los sujetos intervinientes: en los casos de causa civil entre los siguientes sujetos:

- | | |
|---|--|
| 1.- Cuando estado federal es parte ya sea como demandado o demandante | |
| 2.- Los conflictos entre provincias y | <div>Otra provincia</div> <div>Un vecino de otra provincia</div> <div>Un extranjero o estado extranjero</div> <div>El estado federal</div> |
| 3.- Los conflictos entre un vecino y | <div>el vecino de otra una provincia</div> <div>otra provincia distinta del domicilio</div> <div>un extranjero o estado extranjero</div> |

Causa Civil: Son aquellas regidas por el derecho privado

No son causa civil: Las que involucran: El derecho administrativo
El derecho penal

Habilitación de la competencia federal: Si alguna de cualquiera de las tres condiciones se da, entonces se habilita la competencia federal

Justicia local: Es la justicia establecida por las provincias en función de sus constituciones y regida por los procedimientos que estas se dictan. Tiene competencia con referencia al derecho común.

En la provincia de Buenos Aires su competencia se divide por: Lugar
Materia

Causa Civil: Son aquellas regidas por el derecho privado

No son causa civil: Las que involucran: El derecho administrativo
El derecho penal

Habilitación de la competencia federal: Si alguna de cualquiera de las tres condiciones se da, entonces se habilita la competencia federal

Justicia local: Es la justicia establecida por las provincias en función de sus constituciones y regida por los procedimientos que estas se dictan. Tiene competencia con referencia al derecho común.

En la provincia de Buenos Aires su competencia se divide por: Lugar
Materia

En razón de lugar: La provincia se divide en departamentos judiciales, que abarcan varios partidos. Los hechos ocurridos en dichos partidos son discutidos en tribunales ubicados en la ciudad sede del departamento judicial.

Ejemplo: Según art.. 12 de la ley orgánica del Poder Judicial, el Departamento Judicial La Plata comprende los partidos de Berisso, Cañuelas, Brandsen, Ensenada, General Paz, La Plata, Lobos, Magdalena, Monte, Roque Pérez, Saladillo y San Vicente.
Cualquier hecho ocurrido en dichos partidos se dirime en La Plata.

La competencia en razón de lugar es prorrogable: ya sea por:

- 1.-Acuerdo de partes
- 2.- Caso que el demandado no plantee la incompetencia en el juicio:

Se entiende que en tal caso consiente la radicación en dicho departamento

En razón de la materia: Dentro de cada departamento judicial, las causas se dividen en función de la especialización de los distintos juzgados.

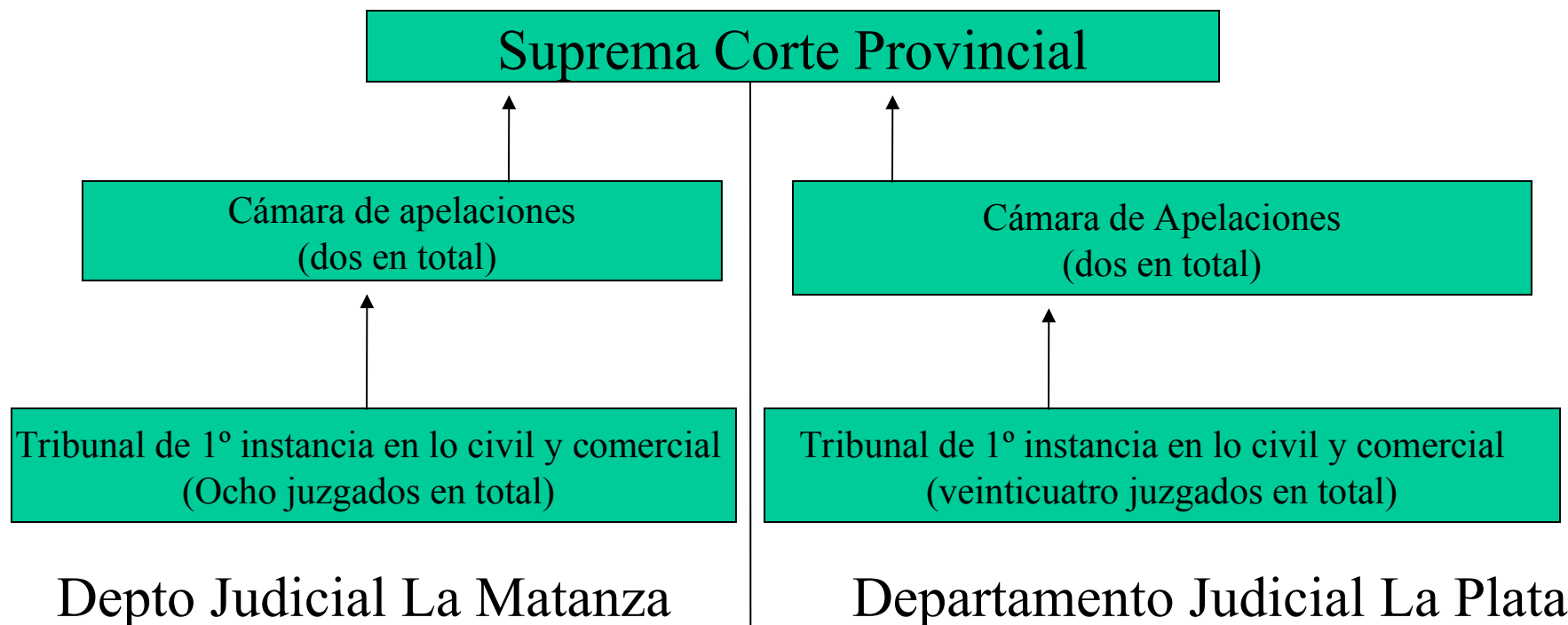
En la provincia de Buenos Aires existen los siguientes Fueros

- 1.- Civil y Comercial
- 2.- Familia
- 3.- Trabajo
- 4.- Criminal y Correccional
- 5.- Menores
- 6.- Juzgados de Paz
- 7.- Juzgado Notarial
- 8.- Contencioso Administrativo

La competencia por materia es improrrogable

Asimismo, algunos fueros dividen los juzgados en juzgados de primera instancia, y Cámaras de Apelación. Estas últimas tradicionalmente son colegiadas (normalmente tres miembros) y entienden en los recursos que se interponen contra las sentencias del juez de primera instancia

Por sobre ellas, se encuentra la Suprema Corte Provincial, que tiene competencia en toda la provincia y cumple la misión control constitucional, mediante el llamado recurso extraordinario



Funcionarios del poder judicial

Juez: Es el funcionario en el cual reside la potestad de juzgar determinada clase de conflictos, sea originariamente o mediante revisión de lo resuelto por otros funcionarios u órganos administrativos o judiciales

<u>Caracteres:</u>	<u>Permanentes:</u> La Función es permanente, es decir nadie puede ser juzgado por comisiones especiales, sino solo por el juez natural, que es el que marca la legislación procesal. <u>Sedentarios:</u> El cargo esta restringido territorialmente al departamento judicial correspondiente al cargo. <u>Inamovibles:</u> Duran en su puesto hasta que son removidos con causa justificada, ya sea por juicio político o jury del consejo de la magistratura. <u>Letrados</u> Todos los jueces deben ser abogados titulados
---------------------------	---

Deberes del Juez

Administrar Justicia: El juez tiene la obligación de resolver el conflicto llevado ante él, no pudiéndose amparar en la oscuridad o inexistencia de una ley aplicable.

Asistir a las audiencias de prueba: Bajo pena de nulidad, debe asistir a las audiencias cuando lo marca la ley o lo piden las partes.

Fundar sus sentencias: Toda decisión del juez debe estar motivada tanto en el derecho aplicable como en la prueba producida en el proceso

En materia civil no puede proceder de oficio: El juez no puede decidir sobre temas no propuestos por las partes, ni su sentencia exceder lo solicitado por estas. Es lo que se conoce como principio dispositivo.

Debe domiciliarse en el radio del juzgado

Debe concurrir al juzgado: Los jueces de primera instancia todos los días, los camaristas los días en que se firman las sentencias

Otros Funcionarios

El Ministerio Público: El conjunto de funcionarios a quienes se halla confiada la defensa de los intereses vinculados al orden público y social

Caracteres:

- Independiente:** Son una magistratura autónoma de los juzgados, con los cuales colaboran pero no se encuentran sujetos a ellos como por ejemplo un secretario.
- Cumple un función requirente:** A diferencia de un juez, no decide, sino que interpone ciertas clases de pretensiones y controla el cumplimiento de los requisitos legales

Se divide en tres clases:

- Fiscal:** Son los encargados de realizar la acusación penal en los juicios respectivos
- Pupilar:** Defiende los intereses de menores e incapaces en juicios civiles y penales
- Defensor de pobres y ausentes:** Representan en juicio a las personas que se encuentran en dichas condiciones

Funcionarios Internos del Juzgado

El secretario: Es el más importante auxiliar judicial y se encarga de lo relativo a la ordenación, formación material y custodia de los expedientes

Requisitos: Ser argentino
Abogado
No ser pariente del juez

Funciones principales: Conferir las vistas y traslados
Expedir copias certificadas de las copias de los expedientes
Labrar actas judiciales

El ujier: Es el funcionario autorizado a realizar las notificaciones y embargos correspondientes a la juzgados superiores (Cámaras y Corte)
En los juzgados de 1º instancia esta tarea la realizan los oficiales de justicia y de notificaciones

Proceso: Conjunto de actos recíprocamente combinados entre sí de acuerdo con reglas preestablecidas, que conducen a la creación de una norma individual destinada a regir conducta de sujetos o sujetos

Clasificación de los Procesos

Universales

<u>Singulares:</u>	<u>Por su contenido</u>	Voluntarios Contenciosos
	<u>Por su finalidad</u>	De conocimiento De ejecución Cautelares

Procesos Voluntarios: Son aquellos procesos en los que no existe controversia, ni por ende partes en conflicto
Ej.: La expedición de la copia de un título profesional

Procesos Contenciosos: El objeto del mismo es la resolución de dos o más intereses en conflicto.
Ej.: Un juicio de daños y perjuicios

Procesos Cautelares: Son procesos instrumentales diseñados para asegurar el resultado de un procedimiento posterior
Ej.: La obtención de una medida de no innovar antes de la sentencia

Procesos de ejecución: Aquel que tiene por objeto una pretensión tendiente a lograr que el órgano jurisdiccional modifique una situación de hecho, de forma tal que coincida con un mandato legal determinado

Ejemplos:

- Ejecuciones de sentencias
- Juicios de títulos de crédito (cheques, pagarés, etc)
- Juicios cobro de alquileres vencidos

Caracteres:

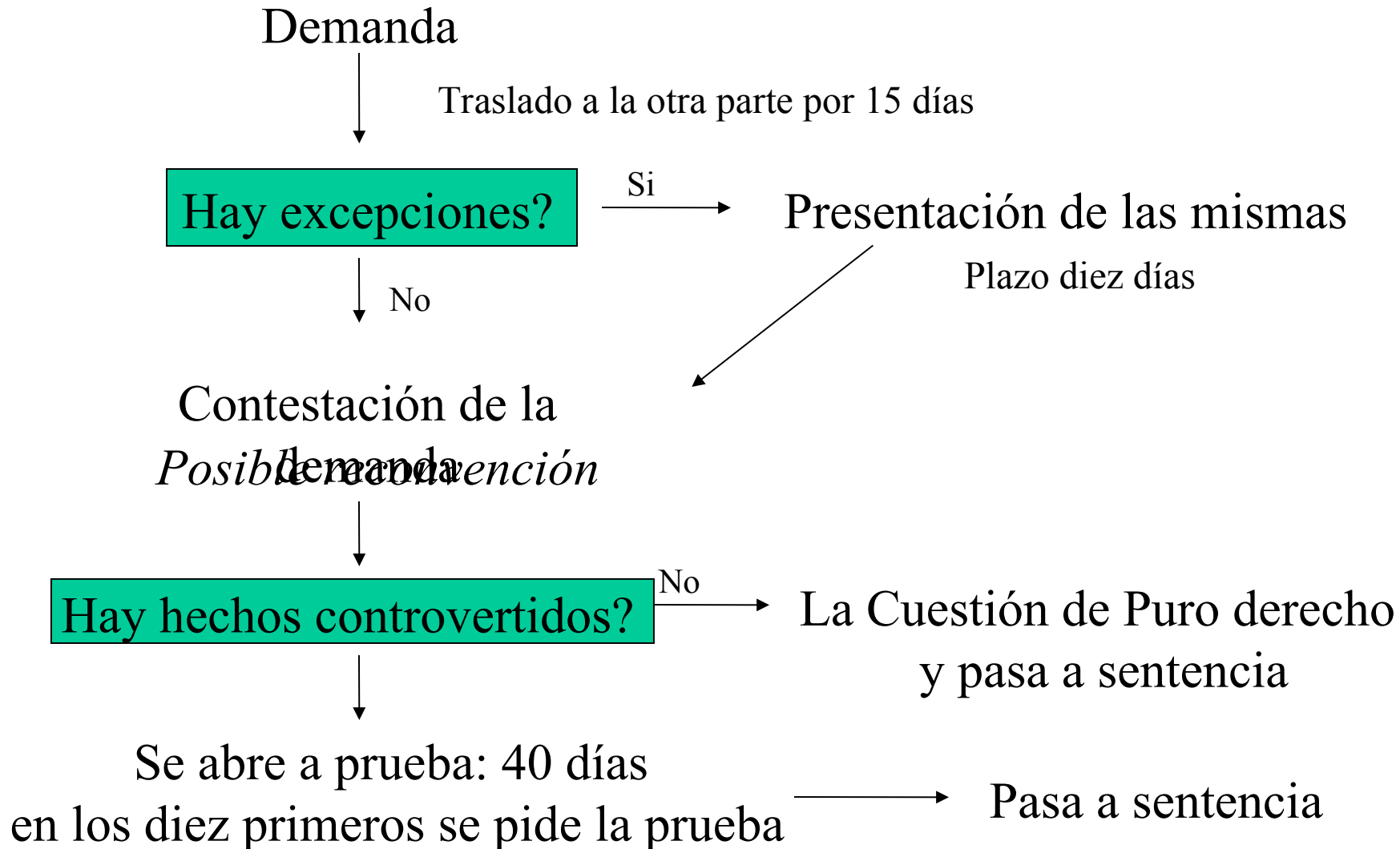
- Impide la discusión exhaustiva del conflicto
- Los medios de prueba están limitados
- No causa cosa juzgada

Procesos de conocimiento: Aquel que tiene por objeto una pretensión tendiente a lograr que el órgano jurisdiccional dilucide y declare, el contenido y alcance de la situación jurídica existente entre las partes

Caracteres: Permiten la discusión exhaustiva del conflicto
Causan cosa juzgada
Se reglan por las normas aplicables a los procesos ordinario, sumario o sumarísimo

Clases:Ordinario (art. 319)
Sumario (art. 320)
Sumarísimo (art.321)

Etapas del Proceso de Conocimiento



Diferencias con el sumario

- El plazo para contestar demanda es de 10 días
- Las excepciones se acompañan con la contestación
- La prueba se acompaña con la demanda
- El plazo probatorio lo fija el juez
- El plazo para sentenciar es más corto

La Prueba

Son **medios de prueba** los modos u operaciones que, referidos a cosas o personas, son susceptibles de proporcionar un dato demostrativo de la existencia o inexistencia de uno o mas hecho

Objeto: Recae sobre hechos, no sobre el derecho
Los hechos deben ser controvertidos
Los hechos deben ser conducentes

La pueden solicitar: Normalmente: Las partes
Por excepción: El juez de oficio y en tal caso se la denomina medida de mejor proveer

Prueba Pericial: Art. 457 Cod. Procedimiento Civil y Comercial:
Será admisible la prueba pericial cuando la apreciación de los hechos controvertidos requiere conocimiento especiales en alguna ciencia, arte, o actividad técnica especializada.

Concepto: Los peritos son un auxiliar del juez llamados a informar a este sobre las consecuencias que, objetivamente y de acuerdo a su saber, deben extraerse de los hechos sometidos a su observación

Comparación con los testigos

Testigos	Peritos
Cuentan lo que percibieron con los sentidos	Formula conclusiones derivadas de deducción
Los hechos sobre los que declara son anteriores al proceso y son independientes de este	Los hechos percibidos son posteriores al pleito y ocurren en función de este
No necesita conocimientos especiales	Es un experto en la materia sobre la que informa
Es único e irremplazable	Puede ser reemplazado por otro experto del mismo campo del conocimiento

Régimen del Perito

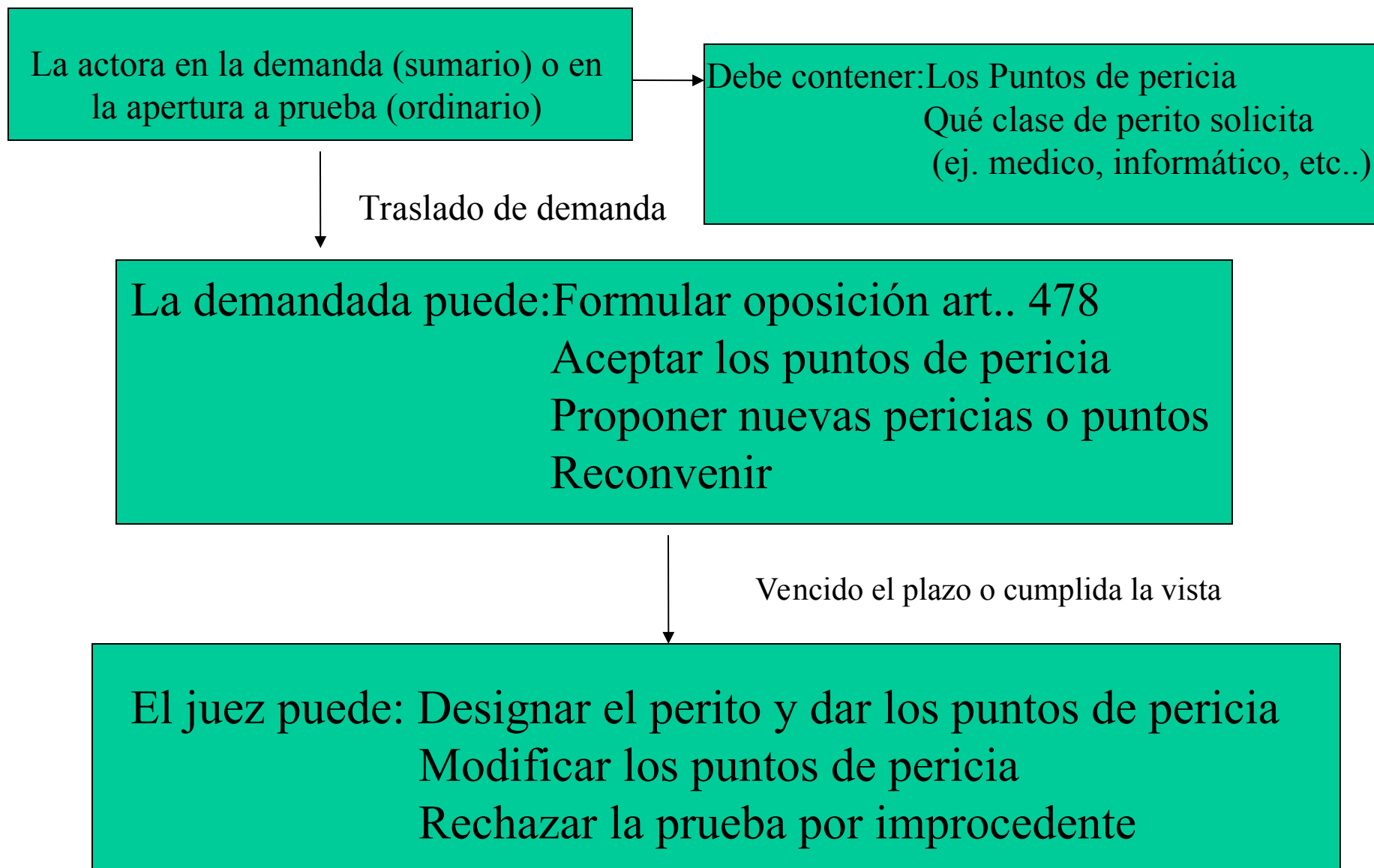
El perito informático en la provincia de Buenos Aires debe tener título habilitante

Aquellos interesados en cumplir las funciones de perito deben:

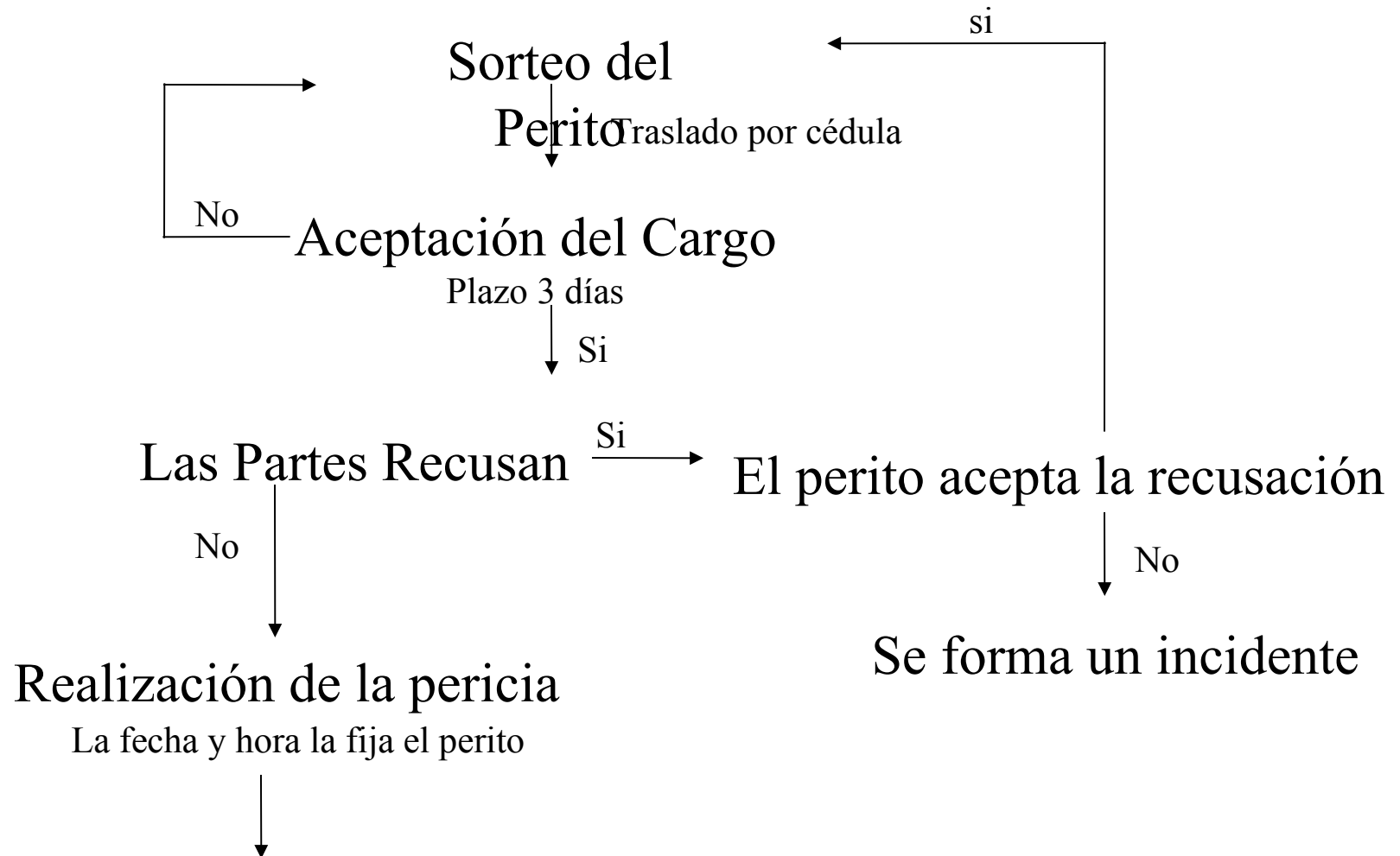
- 1.- Anotarse en los listados correspondientes que a tal efecto lleva la Cámara de Apelaciones de cada departamento judicial
- 2.- Constituir un domicilio en la ciudad asiento del juzgado
- 3.- Cursar y aprobar los cursos que a tal efecto dicta la Suprema Corte Bonaerense

Una vez cumplido estos requisitos el perito ingresa a un listado de su especialidad, del cual es elegido por sorteo realizado por la Cámara

Proposición de la pericia



Realización de la pericia



Si las partes manifestaron interés en presenciar:
La falta de notificación hace nula la pericia

Presentación de la pericia

El perito presenta
en tiempo y forma la
pericia

No →

El juez lo remueve y
lo condena a pagar
Daños y Perjuicios

Traslado por cédula a las partes vista por cinco días

Hay observaciones
Por las partes
El juez de oficio

No →

Termina la actuación del perito

si

Traslado al perito por cédula por cinco días

El perito las contesta

si →

Puede hacerlo en forma oral
en forma escrita

No

Pierde derecho a honorarios

Honorarios

Se regulan al término del juicio, en el momento de la sentencia, sobre un porcentaje del monto del juicio

Obligados al Pago: Todas las partes, sean condenas en costas o no

Excepción: En el caso que	1.-Una de las partes se haya opuesto a pericia 2.- No haya sido condenada en costas 3.- La pericia no se haya tenido en cuenta al sentenciar
----------------------------------	--

En tal caso, la parte no esta obligada al pago de los honorarios

Forma de ejecución: Mediante procedimiento de ejecución de sentencia.